



## Kako življenje vrednoti mednarodno pravo?

### Tysiāc vs. Poljska

Evropsko sodišče za človekove pravice

Vloga št. 5410/03

Gospa Tysiāc, ki jo je prizadela huda kratkovidnost, je svojo tretjo nosečnost leta 2000 poskušala prekiniti s splavom, ker je trdila, da predstavlja tveganje za njen vid. Trije oftalmologi pa so ugotovili, da nosečnost ne upravičuje takšne odločitve, saj je tveganje mogoče obvladati s carskim rezom. Kljub vztrajanju je bila njena prošnja zavrnjena. Po porodu se je gospe Tysiāc poslabšal vid in za svojo "skoraj slepoto" je krivila nosečnost. Vložila je pritožbo proti zdravniku, ki je zavrnil splav, vendar je preiskava pokazala, da nosečnost ni bila vzrok izgube njenega vida.

Pobudnica je pred Evropskim sodiščem zatrjevala, da ji je bila kršena pravica do dolžnega spoštovanja njenega zasebnega življenja ter telesne in moralne celovitosti iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Trdila je, da je bil ta člen vsebinsko kršen, ker ji ni bil omogočen zakonit terapevtski splav; pa tudi v državi ni celovitega pravnega okvira, ki bi zagotavljal uresničevanje njenih pravic.

Strasbourgško sodišče je v svoji analizi pobudo razglasilo za delno utemeljeno, saj je po njegovem mnenju neodobritev splava pomenila kršitev 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Za dosego te odločitve je ugotovilo, da:

1. v obravnavani zadevi Sodišče ni bilo dolžno proučiti, ali Evropska konvencija zagotavlja »pravico do splava«, temveč je bila upoštevana le veljavna poljska zakonodaja, ki sicer prepoveduje splav, hkrati pa predvideva določene izjeme, ki predpisujejo, da je splav zakonit, kadar nosečnost ogroža življenje ali zdravje ženske. To v zakonodaji v času dogodkov;
2. zakonska prepoved umetne prekinitve nosečnosti ima lahko skupaj s tveganjem kazenske odgovornosti odvrtilni učinek na zdravnike pri odločanju o izpolnjevanju pogojev za zakonito prekinitve nosečnosti v konkretnem primeru, zato morajo biti določbe, ki urejajo možnost zakonite prekinitve nosečnosti, oblikovane tako, da omilijo ta učinek;
3. sodišče ugotavlja, da ni bilo dokazano, da je poljska zakonodaja, uporabljena v pritožničinem primeru, vsebovala učinkovite mehanizme, s katerimi je bilo mogoče ugotoviti, ali so bili izpolnjeni pogoji za odobritev zakonitega splava, kar je pritožnici povzročilo veliko stisko, ko je razmišljala o možnih negativnih posledicah nosečnosti in prihajajočega poroda za njeno zdravje.

Odločitev ESČP v zadevi Tysiāc vs. Poljska izraža resne pomisleke glede spoštovanja državne suverenosti in zaščite nerojenega človeka. Zdi se, da sodba ignorira pristojnost držav, da urejajo splav znotraj svojih meja, in vsiljuje zunanje standarde, ki bi lahko spodkopali sposobnost držav, da branijo življenje od spočetja dalje. Poleg tega je problematično, da Evropsko sodišče vztraja pri razlagi človekovih pravic z vidika, ki ne



odraža nujno nacionalne zakonodaje, in spodbuja vizijo, ki bi lahko razširila dostop do splava, ne glede na določila lokalne zakonodaje.

Uvedba kriterijev, ki so tuji poljskemu notranjemu pravnemu okviru, lahko zmanjša pristojnost države za sprejemanje zakonodaje na tako občutljivih področjih, kot je zaščita nerojenih otrok. Ta odločitev odpira vrata široki razlagi pravic in obveznosti držav, ki se lahko uporabijo za pritisk na druge države, da omilijo svoje zakone o splavu, s čimer napadajo zakonodajno samoodločbo in ogrožajo življenje najbolj ranljivih.